

ORIGINAL

RECIBIDO DIC22'25PM4:48

TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma} Asamblea
Legislativa

3^{ra} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 821

INFORME NEGATIVO

22 de diciembre de 2025

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico, previo estudio concienzudo y consideración, no recomienda a este Alto Cuerpo la aprobación del Proyecto del Senado 821.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 821, según radicado, persigue enmendar diversos artículos de la Ley Núm. 103 del 24 de junio de 1958, según enmendada, conocida como la "Ley de Propiedad Horizontal de Puerto Rico", a los fines de viabilizar la propiedad individual sobre apartamentos, definir roles y obligaciones de los titulares y las juntas de gobierno, establecer regulaciones específicas para condominios mixtos, ajustar requisitos de notificación, seguros y sanciones, y para otros fines relacionados.

La autora de la medida expone que, con el paso del tiempo, han surgido necesidades de modernización y claridad en aspectos como la administración interina, la gestión de condominios mixtos, las obligaciones de notificación, los seguros y las sanciones por incumplimientos.

Le medida según presentada establece que este proyecto surge a raíz de una petición ciudadana presentada por Jeffrey Rivera Sanabria, Sanabria, líder comunitario con experiencia en la Administración de Vivienda Pública, quien destaca la importancia de fortalecer la gobernanza y los derechos de los titulares para promover comunidades sostenibles.

La enmienda propuesta pretende actualizar el propósito de la ley para enfatizar el disfrute y dominio de la propiedad privada, establecer definiciones claras como "Adquiriente Involuntario" y "Adquirente Voluntario", y regular aspectos específicos

como las tarifas de servicios en condominios mixtos, las obligaciones del desarrollador durante la administración interina, y los poderes de las juntas de directores en emergencias. Además, se ajustan los requisitos de notificación de cambios de titularidad, se refuerzan las normas de uso de apartamentos, y se establecen mecanismos para la resolución de disputas y la imposición de multas, todo ello alineado con principios de buena fe y no abuso del derecho. La medida también exime automáticamente de tributación a los consejos de titulares y regula la contratación de servicios profesionales, asegurando transparencia y competencia.

INTRODUCCION

La Comisión de Vivienda y Bienestar Social estudió el texto de la Ley Núm. 103 del 24 de junio de 1958, según enmendada, conocida como la "Ley de Propiedad Horizontal de Puerto Rico". En segunda instancia, se evaluó la viabilidad en términos presupuestarios y fiscales.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Para una evaluación integral de esta medida, la Comisión de Vivienda y Bienestar, en aras de analizar y estudiar el P. del S. 821 solicitó memoriales explicativos para sustentar una evaluación laboriosa del proyecto al Departamento de la Vivienda, el Departamento de Asuntos del Consumidor y al Departamento de la Familia.

Departamento de la Vivienda

El Departamento de la Vivienda (DV) compareció ante la Comisión que suscribe expresando de manera primordial, que la Ley Núm. 103 de 1958, que la medida pretende enmendar, fue derogada y sustituida por la Ley Núm. 129-2020, por lo que las enmiendas propuestas deben atemperarse a la ley vigente y a su terminología, a fin de evitar conflictos normativos y asegurar la eficacia jurídica de las disposiciones.

EL DV expone además que, en lo concerniente al régimen de propiedad horizontal, la jurisdicción primaria, el peritaje técnico y la facultad reglamentaria corresponden al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), conforme a la Ley Núm. 129-2020, según enmendada, conocida como la "Ley de Condominios de Puerto Rico". En atención a ello, el DV da deferencia al DACO como agencia con competencia principal en la materia reconociendo su peritaje y autoridad reglamentaria sobre el tema.

Departamento de la Familia

El Departamento de la Familia (DF), expresa en su ponencia que, como cuestión de umbral, la medida según propuesta pretende enmendar erróneamente la Ley Núm. 103 del 24 de junio de 1958, según enmendada, conocida como Ley de Propiedad Horizontal de Puerto Rico, cita que no es correcta. Aunque la Ley de Condominios era conocida como la ley de propiedad horizontal, jurídicamente la misma no está vigente por haber sido derogada.

De otra parte, el DF expresa los asuntos que pretende atender la medida son principalmente administrados por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). Así las cosas, conceden total deferencia a las comentarios y recomendaciones que tenga a bien exponer el Departamento de Asuntos del Consumidor sobre este asunto.



Departamento de Asuntos del Consumidor

El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) compareció ante esta Comisión y mediante memorial presentado, no favorecen la aprobación de la medida objeto del presente informe. Aducen en su ponencia, como fundamento jurídico, que el proyecto resulta ser uno improcedente en derecho toda vez que pretende enmendar una ley que fue derogada mediante la aprobación de la Ley 129-2020, conocida como "Ley de Condominios de Puerto Rico".

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico no solicitó comentarios al Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) ni a la Oficina de Gerencial Municipal, toda vez que el Proyecto del Senado 821 no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

La Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto coincide con los señalamientos del DACO, agencia con responsabilidad primaria sobre la administración de la Ley de Condominios de Puerto Rico, supra. Por la medida objeto de este informe haber hecho referencia a una ley que ya no está vigente, no resulta procedente en derecho, favorecer su aprobación.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, tienen a bien presentar ante

este distinguido Alto Cuerpo el Informe Negativo sobre el **Proyecto del Senado 821**,
recomendando la no aprobación de la medida según redactada.

RESPECTUOSAMENTE SOMETIDO,



HON. JAMIE BARLUCEA RODRÍGUEZ

Presidenta

Comisión de Vivienda y Bienestar Social